

ทางปกครองฯ มาบังคับใช้กับการออกคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ได้รับหนังสือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเสนอความเห็น กรณีที่มีการร้องเรียนผู้ฟ้องคดี และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ได้มีหนังสือเสนอผลการตรวจสอบไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เห็นควรเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาสั่งการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ จนกระทั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ไม่ปรากฏว่าในการแสวงหาข้อเท็จจริงของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และของผู้ถูกฟ้องคดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐาน กระบวนการในการออกคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทำให้เกิดปัญหาความสับสนในการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค การสัญจรไปมา ความสกปรก สุขภาพอนามัย รวมถึงความปลอดภัยในทรัพย์สิน เนื่องจากมีการจัดทำตลาดนัดในพื้นที่สาธารณูปโภค ประกอบกับการนำเอาสนามเด็กเล่นไปใช้จอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทำให้เด็ก ๆ ไม่มีสนามเด็กเล่นไว้ออกกำลังกาย และการก่อสร้างโรงหลังคาคลุมบนที่ดินสาธารณูปโภค รวมทั้งการเจาะกำแพงก็ไม่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย และเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมเสื่อมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก โดยปัญหาดังกล่าวนี้อกระทบต่อประโยชน์สาธารณะมาเนิ่นนานแล้ว จึงมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้นิ่งช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้นิ่งช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้ออกคำสั่งกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้ออกตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

^๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้



ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นั้น เมื่อกรณีของการจัดตลาดนัด และการนำสนามเด็กเล่นไปใช้ดังกล่าวได้ดำเนินการมากกว่าสิบปีแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีได้นำพื้นที่ถนน และสนามเด็กเล่นมาใช้เพียงบางส่วน ถนนในส่วนอื่นยังคงสัญจรได้ตามปกติ ส่วนกรณี การก่อสร้างโรงหลังคาและการเจาะกำแพงก็เพิ่งมีการร้องเรียนโดยนาย อ. กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อันจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองได้ โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า การออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ถือเป็นการกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจออกคำสั่งได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐาน นั้น มาตรการบังคับทางปกครองเป็นมาตรการที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง ทางปกครองกำหนดขึ้นเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองในกรณีที่ผู้รับคำสั่ง ทางปกครองฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองที่ได้ออกไปแล้ว เมื่อกรณีนี้ไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการออกคำสั่งทางปกครองเพื่อสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกระทำการหรืองดเว้น การกระทำการใด ๆ ก่อนจะมีการออกคำสั่งพิพาท คำสั่งในกรณีนี้จึงไม่ใช่มาตรการบังคับ ทางปกครอง

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๕๐๙/๒๕๕๙)

สาธารณูปโภคที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการ ที่ได้รับอนุญาตย่อมตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร บุคคลใด จะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก มิได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น เมื่อถนนภายในโครงการจัดสรรและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพิพาทดังกล่าวจัดให้มีขึ้น เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต จึงเป็นสาธารณูปโภค ที่ตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร แม้ต่อมาจะมีการจดทะเบียนโอน ถนนภายในโครงการจัดสรรให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ อันมีผลทำให้ถนนดังกล่าว ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน แต่ไม่อาจหมายความว่า รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพิพาท ซึ่งมีได้มีสภาพเป็นถนน และสร้างขึ้นตามแนวเขตของที่ดิน

ที่ทำการจัดสรร เพื่อป้องกันการรุกรานแนวเขตที่ดินระหว่างที่ดินโครงการจัดสรรกับที่ดินของผู้อื่นที่อยู่ข้างเคียง อันเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรตามโครงการจัดสรรที่ดิน การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดทุบรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพิพาท ย่อมทำให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมของรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพิพาทลดไป อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน การออกใบอนุญาตดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน ท. ซึ่งเป็นโครงการจัดสรรที่ดินได้รับอนุญาตโดยชอบ และโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่าง ๆ ตามแผนผังโครงการ โดยได้กันที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๒๘๐๒ ตำบลคลองชักพระ (บางพรหมฝั่งใต้) อำเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บางส่วน เพื่อทำเป็นถนนภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร และภายหลังได้โอนที่ดินส่วนที่เป็นถนนดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อมา นาย พ. (ผู้ร้องสอด) เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๑๓๐ ตำบลคลองชักพระ อำเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๐๑ ได้ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขออนุญาตทำทางเชื่อมที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๑๑๓๐ และโฉนดเลขที่ ๒๘๐๒ ซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ท. และมีรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กขวางอยู่ เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกที่ดินของผู้ร้องสอด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้วได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดทำทางเชื่อมในที่สาธารณะขนาดกว้าง ๔ เมตร โดยมีเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตว่า ในการทำทางเชื่อมนี้อนุญาตให้ทุบรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ขวางอยู่ ขนาดกว้างเท่าทางเชื่อมที่อนุญาต และจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงตามเดิม หลังจากนั้น ได้มีการทุบรั้วดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีบางรายจึงยื่นหนังสือร้องเรียนต่อหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตตลิ่งชันขอให้ระงับการดำเนินการดังกล่าว และต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพิกถอนใบอนุญาตทำทางเชื่อมในที่สาธารณะของผู้ร้องสอดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อนุญาตให้ผู้ร้องสอดทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ โดยไม่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและได้รับความยินยอมจากเจ้าของชุมชนก่อนการอนุญาต เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสอง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ และให้มีการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพิพาทให้อยู่ในสภาพเดิม



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพืพาท ผู้จัดสรรที่ดิน เป็นผู้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาต ให้ทำการจัดสรรที่ดิน โดยที่ถนนภายในโครงการจัดสรรและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพืพาทมีไว้ เพื่อประโยชน์ในการสัญจรร่วมกัน และการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน การดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติสุขของผู้อยู่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ถนนและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพืพาทดังกล่าวจึงเป็นสาธารณูปโภคที่ตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ตามข้อ ๓๐^๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ แม้ต่อมา ผู้จัดสรรที่ดินจะได้จดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๘๐๒ ที่เป็นถนนภายในโครงการจัดสรร ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีผลทำให้ถนนดังกล่าวตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในอำนาจการดูแลรักษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ตาม แต่ไม่อาจหมายความว่าความรวมถึง รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพืพาท ซึ่งมีได้มีสภาพเป็นถนน และสร้างขึ้นตามแนวเขตของที่ดิน ที่ทำการจัดสรร เพื่อป้องกันการรุกรานแนวเขตที่ดินระหว่างที่ดินโครงการจัดสรรกับที่ดิน ของผู้อื่นที่อยู่ข้างเคียง และป้องกันการล่วงล้ำของบุคคลภายนอกเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนการดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติสุขของผู้อยู่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านจัดสรร อันเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ตามโครงการจัดสรรที่ดิน หากว่ามีบุคคลภายนอกทุบทำลายรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพืพาท ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองและผู้อาศัยในโครงการจัดสรรที่ดินย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ที่มีสิทธิหวงกันไว้มิให้ผู้อื่นรุกรานเพื่อประโยชน์ของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรต่อไป ประกอบกับ

^๕ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

ข้อ ๓๐ สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดยไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

หน้าที่ในการบำรุงรักษาตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ดินจัดสรรที่ดิน หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปได้อุทิศ ทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์ หรือได้อนุญาตแก่เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งท้องที่ ที่ที่ดินจะจัดสรรอยู่ในเขต

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ



ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๑๐๑๑๓๐ ของผู้ร้องสอดแบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๘๐๑ ถ้าการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวเป็นเหตุให้ที่ดินของผู้ร้องสอดไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะ ผู้ร้องสอดก็ชอบที่จะมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินออกสู่ทางสาธารณะได้จากที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๘๐๑ โดยไม่ต้องเสียค่าทดแทนตามมาตรา ๑๓๕๐^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั้ง ผู้ร้องสอดได้จดทะเบียนการจำยอมตามบันทึกข้อตกลง เรื่อง การจำยอม (มีค่าตอบแทน) ความว่า นาย ส. เจ้าของภารยทรัพย์ ยินยอมให้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๙๕๗๗ ตำบลบางพรหมฝั่งใต้ อำเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตกอยู่ภายในบังคับการจำยอม เรื่อง ทางเดินทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๑๑๓๐ ของผู้ร้องสอดเจ้าของสามยทรัพย์ ไม่มีกำหนดระยะเวลา และผู้ร้องสอดยอมรับประโยชน์จากการจำยอมดังกล่าวแล้ว กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าหากผู้ร้องสอดไม่ได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อมดังกล่าวแล้ว จะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรจากการเดินทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ ทั้งนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดทุบหรือรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กพิพาท ย่อมทำให้ประโยชน์แห่งการจำยอมของรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กพิพาทลดไป อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๖๙^๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ การออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบสองตามมาตรา ๔๒๐^๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่คำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการให้รื้อคอนกรีตเสริมเหล็กพิพาทอยู่ในสภาพเดิม โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๑/๒๕๖๐)

^๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๕๐ ถ้าที่ดินแบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันเป็นเหตุให้แปลงหนึ่งไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะใช้รื้อทำนว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินตามมาตราก่อนได้เฉพาะบนที่ดินแปลงที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกัน และไม่ต้องเสียค่าทดแทน

^๘ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๖๙ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

^๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



๑.๖ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. อาคารชุด

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กรรมสิทธิ์ในห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ นิติบุคคลอาคารชุด

กรณีที่มีการยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเพื่อขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด พนักงานเจ้าหน้าที่จะหมายเหตุเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดได้ต่อเมื่อตรวจสอบวิธีการประชุมเพื่อลงมติดังกล่าวโดยพิจารณาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องว่า มีการปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วน ซึ่งวิธีการประชุมที่ถูกต้องนั้นจะต้องพิจารณาตลอดทั้งกระบวนการประชุม กล่าวคือ การประชุมต้องเป็นไปโดยชอบตั้งแต่ขั้นตอนการเรียกประชุม องค์ประกอบของการประชุม องค์ประชุม และการลงมติ หากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งของการประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้เพียง

ขั้นตอนเดียว จะส่งผลให้การประชุมและมติการประชุมของที่ประชุมดังกล่าวนั้น เป็นอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าการเรียกประชุมใหญ่ เจ้าของร่วมวิสามัญเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นการเรียกประชุมโดยผู้ไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีย่อมส่งผลให้การประชุม ครั้งดังกล่าวและกระบวนการใด ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเรียกประชุมครั้งนั้นไม่ชอบ ด้วยกฎหมายไปด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจึงชอบที่จะไม่รับจดทะเบียน หรือหมายเหตุเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดให้ตามคำขอของผู้ขอ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคล อาคารชุด พ. ตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ซึ่งในภายหลังคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมเจ้าของร่วมครั้งดังกล่าว จำนวน ๕ คน ได้ลาออก จึงเหลือผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการเพียงคนเดียว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ เรียกประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ กำหนดวันประชุม เป็นวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ตามลำดับ โดยที่ประชุมใหญ่ เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ มีมติแต่งตั้ง นาย ก. เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้งได้แต่งตั้งว่าที่พันตรี ม. นาย น. นางสาว น. นาง ป. นาง จ. และผู้ฟ้องคดี เป็นคณะกรรมการฯ แทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิม เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) ได้หมายเหตุเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดฯ เป็นนาย ก. ตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญครั้งดังกล่าวในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แต่ผู้ฟ้องคดีคัดค้าน โดยอ้างว่าการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญทั้งสองครั้งไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หมายเหตุเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการฯ ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ โดยระบุว่ากรรมการชุดเดิมจำนวน ๕ คน ลาออก จึงเหลือกรรมการอยู่เพียงคนเดียว คือ ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เชิญประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การพิจารณาถอดถอนผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด และการแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดคนใหม่ แต่มีเจ้าของร่วมและ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งครึ่งของจำนวนคะแนนเสียง ของเจ้าของร่วมทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เชิญเจ้าของร่วม เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยมีระเบียบวาระ การประชุมเช่นเดิม ผลการประชุมที่ประชุมได้มีมติถอดถอนนาย ก. ออกจากการเป็นผู้จัดการ



นิติบุคคลอาคารชุด และเลือกผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการนิติบุคคลแทน รวมทั้งมีมติถอดถอนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ๕ คน ที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ แต่นาย ก. ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า คณะกรรมการฯ และผู้จัดการนิติบุคคลฯ นัดประชุมกันเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ และมีมติว่า คณะกรรมการฯ มิได้รู้เห็นหรืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเรียกประชุมเจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ พร้อมส่งรายงานการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น นางสาว น. และเจ้าของร่วมอื่นที่ร่วมลงชื่อรวม ๙ คน มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คัดค้านการกระทำของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งไม่รับหมายเหตุเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ดำเนินการหมายเหตุเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ข. ๑๒) และให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่มีการยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเพื่อขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด พนักงานเจ้าหน้าที่จะหมายเหตุเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวได้ต่อเมื่อตรวจสอบวิธีการประชุมเพื่อลงมติดังกล่าวว่าปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งถ้าวิธีการประชุมเพื่อลงมติได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามข้อบังคับนิติบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องหมายเหตุเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ยื่นคำขอ โดยไม่อาจใช้ดุลพินิจในทางอื่นได้ แต่หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าวิธีการประชุมเพื่อลงมติไม่เป็นไปตามข้อบังคับนิติบุคคลและกฎหมายดังกล่าว ก็ต้องไม่รับหมายเหตุเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดให้กับผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ วิธีการประชุมที่ถูกต้องนั้น จะต้องพิจารณาตลอดทั้งกระบวนการประชุม กล่าวคือ การประชุมต้องเป็นไปโดยชอบตั้งแต่ขั้นตอนการเรียกประชุม องค์ประกอบของการประชุม องค์ประชุม และการลงมติ หากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งของการประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้เพียงขั้นตอนเดียว จะส่งผลให้การประชุมและมติการประชุมของที่ประชุมดังกล่าว นั้น เป็นอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ ให้เป็นผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดฯ แทนคนเดิม แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมด้วยสำเนารายงานการประชุมเจ้าของร่วมที่มีมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดขึ้นใหม่

เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จดทะเบียนตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ หรือหมายเหตุเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตามข้อ ๒๗^{๑๑} ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้เป็นผู้ออกหนังสือเชิญประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ปรากฏว่ามีกรรมการในคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ คนอื่นที่ได้รับเลือกในการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งยังคงเป็นกรรมการในขณะมีการออกหนังสือเชิญประชุมลงนามในหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวร่วมกับผู้ฟ้องคดี หรือปรากฏว่าคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีมติให้อำนาจผู้ฟ้องคดีออกหนังสือเชิญประชุมทั้งสองครั้งข้างต้นได้ อีกทั้ง หลังจากที่ผู้ฟ้องคดี มีหนังสือเชิญประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แล้ว คณะกรรมการฯ ที่เหลือยังจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยที่ประชุมลงมติว่าการเรียกประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ กระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจาก คณะกรรมการฯ และมอบหมายให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ แจ้งมติการประชุมดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีออกหนังสือเชิญประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จึงถือว่าหนังสือเชิญประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ มิได้กระทำโดยคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ อีกทั้ง ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดฯ ข้อ ๒๙ กำหนดให้บุคคลที่มีสิทธิในการเรียกประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญได้ คือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือเจ้าของร่วมเข้าชื่อไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

^{๑๐} พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งข้อบังคับที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้นำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

^{๑๑} ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดคนใหม่ โดยมีสำเนานบันทึกการประชุมเจ้าของร่วมที่มีมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้จัดการขึ้นใหม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หมายเหตุในการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับได้เมื่อตรวจสอบวิธีการประชุมเพื่อลงมติดังกล่าวแล้วว่า ปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติไว้ โดยเรียกเอกสารเกี่ยวกับการเรียกประชุม ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและสำเนานบันทึกการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐานในสารบบแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่หมายเหตุในรายการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช. ๑๒) รายงานว่า “ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดนี้ได้เปลี่ยนจาก ... เป็น ... โดยได้รับแต่งตั้งตามมติของเจ้าของร่วมในการประชุมเมื่อวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...” พร้อมหมายเหตุท้ายให้ปรากฏว่า มีเอกสารหลักฐานดังกล่าวเก็บไว้ในสารบบแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อพร้อม วัน เดือน ปี กากับไว้



ของคะแนนเสียงทั้งหมดร้องขอ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ และไม่ปรากฏว่ามีเจ้าของร่วมเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของคะแนนเสียงทั้งหมด ร้องขอให้เปิดการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ การเรียกประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการเรียกประชุมโดยผู้ไม่มีอำนาจ และไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลทำให้การประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ และกระบวนกรใด ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเรียกประชุมครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะไม่รับจดทะเบียนหรือหมายเหตุเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตามคำขอดังกล่าว อนึ่ง สำหรับกรณีของบัญชีรายชื่อคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดนั้น มิใช่สาระสำคัญของข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการฯ จึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนหรือหมายเหตุเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลของผู้ฟ้องคดี และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๘๘/๒๕๕๙)

๒.๖ การเลิกอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๑๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๑. การจัดการเลือกตั้ง

๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

(๑) กรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ได้เสียภาษีตามกฎหมายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง

กรณีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นั้นย่อมขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อไม่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว

ได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง แม้จะปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยื่นเรื่องขอชำระภาษีย้อนหลังเป็นเวลา ๑๐ ปี ก็ตาม กรณีย่อมต้องถือว่าเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น การที่นายอำเภอมีคำวินิจฉัยว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกโดยได้รับแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ ต่อมา มีผู้ร้องเรียนต่อนายอำเภอสุวรรณคูหา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๗ ที่อยู่ในเขตท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ต่อมาได้ย้ายมาบ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๗ ซึ่งเป็นท้องที่เดียวกัน ส่วนการชำระภาษีบำรุงท้องที่นั้นผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการชำระภาษีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ โดยเป็นการชำระภาษีย้อนหลัง ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ซึ่งได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ส่วนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นการชำระย้อนหลัง จึงมิใช่เป็นการชำระภาษีบำรุงท้องที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และได้มีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือเป็นที่สุด คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และให้กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามอัตราค่าตอบแทนในตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีผลบังคับตามกฎหมายหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขาดจากตำแหน่ง จนถึงวันยื่นคำฟ้องเพิ่มเติม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ไม่ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการพิจารณาออกคำสั่งหรือการสอบสวนวินิจฉัยในกรณีนี้ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นจึงต้องนำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาบังคับใช้在此กรณีนี้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมาตรา ๒๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง รวมถึงการดำเนินการแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้สอบปากคำผู้ฟ้องคดีตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐานและให้โอกาสผู้ฟ้องคดีนำพยานหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหาและสนับสนุนคำให้การของตนได้อย่างเต็มที่ ทั้งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลื่อนกำหนดการให้ปากคำได้หลายครั้ง ถือได้ว่าคณะกรรมการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเต็มที่แล้ว จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย และการที่คณะกรรมการฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีชื่อในทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดี ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสอบปากคำผู้ฟ้องคดี ถือเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ที่จะรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร เมื่อได้ข้อเท็จจริงที่เพียงพอแก่การวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีได้แล้วจึงเสนอรายงานผล



การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ การดำเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดีของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด การดำเนินกระบวนการพิจารณาทางปกครองโดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่มาตรา ๕๘/๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล บัญญัติให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น บัญญัติว่า บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง... (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น เป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง จากบทบัญญัติของกฎหมาย ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรการบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองค์กรการบริหารส่วนตำบล นั้น เป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีชื่ออยู่ในท้องที่องค์กรการบริหารส่วนตำบลที่ตนดำรงตำแหน่ง รวมเป็นระยะเวลา ๑๖๓ วัน นับถึงวันสุดท้ายที่มีการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ส่วนกรณีเกี่ยวกับการเสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่โดยเป็นการยื่นเรื่องเพื่อขอชำระภาษีย้อนหลังเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น เป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ และมาตรา ๕๘/๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับ



มาตรา ๔๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสาม^๑ ประกอบกับมาตรา ๖๔ วรรคสอง^๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๐/๒๕๖๐)

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

(๑) กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล

กรณีบุคคลถูกศาลมีคำพิพากษาลงโทษให้จำคุกและมีการคุมขังตามคำพิพากษาจริง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น และหากผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่แล้วสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวย่อมต้องสิ้นสุดลงทันทีโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น การที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาลระหว่างอุทธรณ์ แม้จะเป็นเพียง ๑ วัน กรณีก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่อมสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย

^{๑-๒} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๔

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้นายอำเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สุด

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๔/๑ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้นำความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในช่วงนั้นพนักงานอัยการคดีศาลแขวงได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ซึ่งศาลแขวงได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ พิกัดจำคุก ๖ เดือน ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๓ โดยผู้ฟ้องคดีถูกคุมขังโดยหมายศาลอยู่ในเรือนจำเป็นเวลา ๑ วัน ระหว่างรอศาลอุทธรณ์ภาค ๓ มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ฟ้องคดีชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยมีประกัน ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลมีหนังสือถึงนายอำเภอวารินชำราบ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอรื้อเรื่องคุณสมบัติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รายผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือหารือกรณีดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีตอบข้อหารือว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีนั้น ถือได้ว่าเป็นบุคคลต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๗ ทวิ และมาตรา ๔๗ ทรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดี และแจ้งคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่าสมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ทรี วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประกอบกับมาตรา ๔๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้สมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามฟ้อง และให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษให้จำคุกและมีการคุมขังตามคำพิพากษาจริง ย่อมมีผลให้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหากผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่แล้ว สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นย่อมสิ้นสุดลงทันทีโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ยุดีว่า ผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาของศาลแขวงว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ให้ลงโทษจำคุก ๖ เดือน โดยผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ในวันเดียวกัน แต่ศาลแขวงมีคำสั่งให้ส่งคำร้องของผู้ฟ้องคดีไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิจารณาสั่ง โดยมีคำคำสั่ง



ให้ปล่อยชั่วคราวผู้ฟ้องคดี และมีหมายจำคุกผู้ฟ้องคดีไว้ระหว่างอุทธรณ์ แม้ต่อมาศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยผู้ฟ้องคดีชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลแขวงจึงมีหมายปล่อยตัวผู้ฟ้องคดีก็ตาม กรณีนี้ก็ถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๕ (๔)^๓ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีจึงสิ้นสุดลงตามนัยมาตรา ๔๗ ตีรวรรคหนึ่ง (๗)^๔ ประกอบมาตรา ๔๗ ทวิ (๓)^๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แม้จะเป็นการถูกคุมขังเพียง ๑ วัน และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ก็ไม่ทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีซึ่งสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายกลับฟื้นคืนมาได้แต่ประการใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๖๒/๒๕๕๙ และที่ อ.๒๑๓๙/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^๓ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๕ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๒๒๒

๒๒๒

(๔) ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล

๒๒๒

๒๒๒

^{๔-๕} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๒๒๒

๒๒๒

(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

๒๒๒

๒๒๒

มาตรา ๔๗ ตีรวรรคหนึ่ง สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง เมื่อ

๒๒๒

๒๒๒

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ

๒๒๒

๒๒๒

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอำเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สุด

๒๒๒

๒๒๒

บทที่ ๑๖

คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

๑. งานทะเบียนราษฎร

๑.๑ กรณีเกี่ยวกับการย้ายชื่อบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน

ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้นายทะเบียนท้องถิ่นจดข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับชื่อบิดามารดาในสำเนาทะเบียนบ้าน อันเป็นกรณีแจ้งข้อเท็จจริงในรายการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทางทะเบียน โดยมีข้อความผิดจากความเป็นจริง เมื่อการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าวปรากฏต่อนายทะเบียนท้องถิ่น นายทะเบียนท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามกฎหมายในการจำหน่ายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนที่ทำขึ้นจากข้อความอันเป็นเท็จนั้นได้ การที่นายทะเบียนท้องถิ่นมีคำสั่งให้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ชื่อ ผ. บิดาชื่อ นาย ข. สัญชาติจีน และมารดาชื่อ นาง ต. สัญชาติจีน ซึ่งได้มีการต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวดังกล่าวตลอดมา เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้ารับการศึกษาศรีโรงเรียน ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งชื่อตนเองว่า จ. บิดาชื่อ ข. มารดาชื่อ ต. ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ใช้ชื่อดังกล่าวเรื่อยมา ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกรณีตกสำรวจ โดยแจ้งต่อสำนักงานเขตบางเขนว่า ผู้ฟ้องคดีชื่อ จ. และแจ้งชื่อปู่กับย่าของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นบิดาและมารดา สำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบแล้วอนุมัติให้เพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีลงในทะเบียนบ้านเลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งออกหมายเลขประจำตัวและบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งย้ายออกจากบ้านเลขที่ดังกล่าว โดยได้ย้ายที่อยู่จำนวนหลายครั้ง จนครั้งสุดท้ายได้ย้ายไปอยู่บ้านเลขที่ ๔/๓๐ หมู่ที่ ๔ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อและข้อมูลบิดามารดาตามที่ได้แจ้งไว้เมื่อครั้งขอเพิ่มชื่อตกสำรวจเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ต่อมา นาย อ. ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีในข้อหาแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับชื่อบิดามารดา ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นศาล โดยศาลแขวงพระนครเหนือมีคำพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามฟ้องและลงโทษปรับหนึ่งพันบาท นอกจากนี้ นาย อ. ยังร้องเรียนต่อฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตลาดพร้าวให้ตรวจสอบการมีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ๔/๓๐ หมู่ที่ ๔ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบ

เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรย้อนหลัง และพบว่า ผู้ฟ้องคดีขอเพิ่มชื่อในกรณีตกรหัสเข้าบ้านเลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยให้ข้อมูลชื่อตนเอง ชื่อของบิดาและมารดาเป็นเท็จ นอกจากนี้ยังพบชื่อนาย ผ. สัญชาติจีน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ๓๕๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บิดาชื่อ ข. มารดาชื่อ ต. นายทะเบียนท้องถิ่นเขตลาดพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงจำหน่ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๔/๓๐ หมู่ที่ ๔ แขวงจรัญสนิทวงศ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และจำหน่ายรายการบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งเข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งในการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลอาญานั้น ศาลอาญาฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย จึงมีคำพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ให้ลงโทษปรับผู้ฟ้องคดี และยกฟ้องข้อหาตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนฯ คดีถึงที่สุด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้สถานีตำรวจนครบาลบางพลัดยกเลิกสมุดใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และได้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเขตบางพลัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอแก้ไขรายการสัญชาติของตนในทะเบียนบ้านเลขที่ ๓๕๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จากสัญชาติจีนเป็นสัญชาติไทย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะแก้ไขรายการสัญชาติก็ต้องดำเนินการขอแปลงสัญชาติไทยก่อน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำหน่ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๔/๓๐ หมู่ที่ ๔ แขวงจรัญสนิทวงศ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการแก้ไขสัญชาติของผู้ฟ้องคดีจากจีนเป็นไทย เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๔/๓๐ แขวงจรัญสนิทวงศ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำหน่ายชื่อนาย ผ. ออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๓๕๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีให้การยอมรับว่า ผู้ฟ้องคดีแจ้งชื่อบิดาและชื่อมารดาเป็นเท็จ โดยแจ้งชื่อปู่ของผู้ฟ้องคดีเป็นชื่อบิดา และแจ้งชื่อย่าของผู้ฟ้องคดีเป็นชื่อมารดา เป็นเหตุให้สำนักงานเขตบางเขนดำเนินการเพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีเข้าในทะเบียนบ้านเลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๑๗ แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และออกเลขประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และยังให้การยอมรับสารภาพในข้อเท็จจริงดังกล่าวทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลในคดีอาญาที่ผู้ฟ้องคดีถูกฟ้องตามความผิดอาญาฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ โดยศาลแขวงพระนครเหนือมีคำพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดี



มีความผิดจริง กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเท็จจริงในรายการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทางทะเบียนโดยมีข้อความผิดจากความเป็นจริง เมื่อการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าวปรากฏต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจดำเนินการตามข้อ ๑๑๐^๑ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีอำนาจตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม^๒ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ จำหน่ายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนที่ทำขึ้นจากข้อความอันเป็นเท็จนั้นได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๔/๓๐ หมู่ที่ ๔ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

^๑ ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๑๐ บุคคลมีชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ

กรณีที่บุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยมีชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ดำเนินการดังนี้

(๑) สอบสวนพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร (ถ้ามี)

(๒) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอไปยังนายอำเภอแห่งท้องที่

(๓) เมื่อนายอำเภอได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และให้หมายเหตุในช่องย้ายออกไปที่ว่า “จำหน่ายตามคำร้องที่... ลงวันที่... หรือ หนังสือที่... ลงวันที่...” แล้วแต่กรณี แล้วให้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำกับไว้

(๔) รายงานการจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนดในข้อ ๑๓๒ (๔)

กรณีที่ได้รับแจ้งจากสำนักทะเบียนกลางว่าบุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยมีชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนบ้านพร้อมทั้งแจ้งเจ้าบ้านให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาดำเนินการจำหน่ายให้ถูกต้องตรงกันต่อไป โดยให้หมายเหตุในช่องย้ายออกไปที่ว่า “จำหน่ายตามคำร้องที่... ลงวันที่...” แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำกับไว้

(๒) รายงานการจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนดในข้อ ๑๓๒ (๔)

กรณีที่บุคคลดังกล่าวได้แจ้งการย้ายออกไปมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านในเขตสำนักทะเบียนอื่น ให้สำเนาภาพถ่ายหนังสือสำนักทะเบียนกลางแจ้งไปยังสำนักทะเบียนดังกล่าวทราบและดำเนินการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยให้ดำเนินการตาม (๑)-(๒) ต่อไป

^๒ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๐

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่า การดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำนาจหรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งไม่รับแจ้ง จำหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน และดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้อง แล้วแต่กรณี

ฯลฯ

ฯลฯ